

1500235-72.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo César Ribeiro Meireles

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... deve ser desclassificado o crime de furto para furto tentado, alegando que o Réu não teve a posse mansa da res furtiva. Requereu a aplicação do princípio da insignificância. Requereu que seja considerada atenuante de confissão. Requereu a desclassificação do crime para a modalidade tentada. Requereu a fixação do crime em sua modalidade tentada. A substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá 1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9664, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat1@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 23 de novembro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo César Ribeiro Meireles. Eu, _____, Escr., lavrei este termo.

SENTENÇA

Processo nº:

1500235-72.2020.8.26.0621 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL LUIZ ROSA FREIRE

Juiz de Direito Dr.: Paulo César Ribeiro Meireles

VISTOS OS AUTOS.

DANIEL LUIZ ROSA FREIRE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Presentante do Ministério Público, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2020, por volta de 20 horas, na Avenida J.K. de Oliveira, nº 351, bairro Chácara Selles, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para proveito próprio, 01 (uma) bolsa, o montante de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) em dinheiro, (01) par de fones de ouvido, marca Samsung, e cartões de banco, pertencentes a Karolyne Stefany da Silva Baptista, tendo os bens sido avaliados em R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Segundo consta na denúncia, nas condições de tempo e local supra, o Réu, tendo avistado a vítima em um ponto de ônibus, foi em direção desta, decidido a subtrair seus pertences.

Ato contínuo, consta que o Réu exigiu, mediante palavras de ordem, que a vítima lhe entregasse o aparelho celular. Consta ainda que, no momento no qual a vítima virou-se para esconder o aparelho celular do Réu, este pegou sua bolsa, que se encontrava em outro banco, e empreendeu fuga do local na condução de uma bicicleta.

Na sequência, consta que a vítima entrou em contato com a Polícia, tendo esta logrado encontrar o Réu que, ao avistar a viatura, dispensou a bolsa da vítima e tentou empreender fuga.

Outrossim, consta que os Milicianos conseguiram recuperar a bolsa da vítima, além de terem logrado deter o Réu. Foram apreendidos no bolso das roupas do Réu 01 (um) par de fones de ouvido e R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) em espécie, subtraídos de Karolyne.

Consta ainda que a vítima reconheceu o Réu e que a res furtiva foi devolvida à vítima.

Vieram aos autos Auto de Prisão em Flagrante (págs. 01, 62); Boletim de Ocorrência (págs. 17/20, 28/58); Termo de Declarações (pág. 02/06); Auto de Exibição e Apreensão (págs. 21/22); Auto de Entrega (págs. 25/26); Objetos Apreendidos (págs. 59/60); Inquérito Policial (págs. 104); Alvará de Soltura (págs. 73/78); Folha de Antecedentes Criminais (págs. 65/66, 218/226).

A denúncia foi recebida às páginas 108 a 111.

Citado o Réu, este apresentou defesa preliminar à página 148. Alegou negativa geral (págs. 149/151).

Confirmado o recebimento da denúncia (págs. 152/153).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 152/153, 158/163, 165/169, 174/198, 204).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arrolada pela acusação (págs. 200/201) e a vítima (pág. 199), sendo o Réu interrogado ao final (pág. 206).

Em alegações finais, o Doutor Promotor requereu pela procedência do pedido, afirmando que a existência do crime de furto restou devidamente comprovada, bem como a sua autoria resultou indiscutível, tendo o Réu, inclusive, confessado que praticou o delito. No que tange à reprimenda, requereu que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal em razão de o Réu realizar a prática reiterada de crimes. Requereu que o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado (págs. 229/232).

Em alegações finais, a Defesa do Réu, por sua vez, requereu a absolvição do Réu, tendo alegado o princípio da insignificância, tendo alegado que o valor furtado foi baixo e que este foi devolvido à vítima. Alegou que deve ser desclassificado o crime de furto para furto tentado, alegando que o Réu não teve a posse mansa da res furtiva. Requereu a aplicação do princípio da insignificância. Requereu que seja considerada atenuante de confissão. Requereu a desclassificação do crime para a modalidade tentada. Requereu a fixação do crime em sua modalidade tentada. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (págs. 237/245).

Vieram-me conclusos os autos.

Este, em síntese, é o relatório.

FUNDAMENTO.

Cuida a espécie presente de denúncia oferecida em razão de crime de furto, tendo o Réu subtraído, para proveito próprio, 01 (uma) bolsa, o montante de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) em dinheiro, (01) par de fones de ouvido, marca Samsung, e cartões de banco, tendo os bens sido avaliados em R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Restou indubitavelmente provado como ocorrente o furto, uma vez que existem Auto de Prisão em Flagrante (págs. 01, 62); Boletim de Ocorrência (págs. 17/20, 28/58); Termo de Declarações (pág. 02/06); Auto de Exibição e Apreensão (págs. 21/22); Objetos Apreendidos (págs. 59/60); Inquérito Policial (págs. 104).

Todavia, não só a ocorrência, mas também a autoria é incontestável a partir das

declarações prestadas, senão vejamos:

K.S.S.B., vítima, afirmou que estava no ponto de ônibus juntamente com sua amiga quando o Réu chegou e mandou que ela entregasse o celular. Afirmou que, como viu que o Réu estava desarmado, escondeu o celular, momento no qual o Réu puxou sua bolsa e a levou, tendo empreendido fuga de bicicleta. Afirmou que sua amiga tentou correr atrás do Réu, mas que esta não o alcançou. Afirmou que logo os Policiais chegaram e lograram deter o Réu. Afirmou que o Réu não empreendeu violência ou grave ameaça.

L.M.S., afirmou que estava em companhia da vítima quando esta foi furtada. Afirmou que estava no ponto de ônibus com a vítima, quando o Réu chegou e mandou que esta entregasse o celular. Afirmou que a vítima não o entregou e o Réu puxou a bolsa e saiu correndo. Afirmou que a vítima reconheceu o Réu.

M.H.F.R., Policial Militar, afirmou que, na data dos fatos, estava em companhia de um sargento, quando foi informado que houve um furto nas proximidades do shopping e a vítima descreveu as vestimentas do Réu. Afirmou que a equipe policial logrou localizar o Réu. Afirmou que a vítima identificou os objetos encontrados com o Réu como pertencentes a ela e que esta também reconheceu o Réu.

O réu, DANIEL LUIZ ROSA FREIRE, em seu interrogatório, confessou o crime em tela, alegando que não portava armas.

Neste diapasão, observo que o delito imputado ao acusado na exordial está devidamente caracterizado e o seu autor corretamente identificado, conforme será melhor analisado linhas a seguir.

Anoto que a palavra da vítima, nestes tipos de empreitada criminosa, goza de grande valoração, conforme é entendimento de nossos Tribunais, senão vejamos:

“Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é prova idônea que merece credibilidade, essencialmente se é uníssona com o restante das provas” TJPR – 5ª C. Criminal – AC 0513538-4 – Cruzeiro do Oeste – Rel.: Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa – Unanime – J. (20.11.2008).

Nesse sentido, faz-se necessário destacar que o Réu é confesso.

Em que pese a alegação da defesa de que os objetos foram recuperados, observo que, apesar de tal fato ser verídico, conforme Auto de Entrega (págs. 25/26), conforme a postulação da defesa, tal não ocorreu de forma imediata, haja vista que, o Réu foi detido somente em momento posterior, tendo mantido a posse tranquila da res furtiva por determinado período de tempo, tendo tempo suficiente, inclusive, para retirar os objetos da bolsa furtada e guarda-los no bolso de suas vestimentas.. Além disso, a recuperação rápida dos objetos não exclui o fato de o crime de furto ter ocorrido, principalmente porque o Réu foi detido já em outro local, de modo que tal argumento não se faz relevante.

Com relação a postulação a respeito da aplicabilidade do princípio da insignificância, observo que este é aplicado nos casos em que o valor do furto não supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo tal valor, atualmente, a R\$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), de modo que o valor furtado pelo Réu resulta em R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), sendo uma diferença mínima, mas, principalmente, porque a questão da insignificância deve ser vista com reservas, porque senão as pessoas estariam autorizadas a se servir em mercados, farmácias, quitandas etc.

Entretanto, tal princípio somente é aplicável nos casos nos quais forem respeitados os requisitos: mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Desse modo, observo que o Réu apresenta histórico de crimes reiterados, estando preso, inclusive, por outro delito, o que demonstra que não há reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, posto que este se comportou de tal forma reiteradamente, fazendo da atividade ilícita uma regra.

Dessa forma, observo que o delito imputado ao ora acusado na exordial encontrou total suporte nas provas produzidas no decorrer da instrução.

Portanto, tudo o que foi apurado neste processo está a sustentar, no conjunto coerente, a culpabilidade do Réu, indubitavelmente.

Quanto à tipicidade, que é a exata correlação dos fatos de que se ocupa este processo à norma penal invocada na exordial, resta dizer que o acontecido se ajusta

perfeitamente à situação criada em abstrato pelo legislador penal; senão vejamos:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Logo, a alegação da Defesa, em que pese a elogiável apurada técnica do Doutor Defensor, cai no vazio e em nada altera a certeza sobre a dinâmica dos fatos e a verdade delituosa ora analisanda.

Desse modo, o delito imputado ao acusado deverá ser julgado procedente, como medida da mais digna Justiça e, quanto à pena privativa de liberdade, destacarei em momento próprio.

Posto isso, passo a individualizar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do Código de Penal.

I- PENA-BASE

Considerando e atendendo à sua culpabilidade tenho que não se reveste o fato praticado de reprovabilidade anormal ou exacerbada, tendo o dolo sido regular ao tipo; aos seus antecedentes, observo que o Réu apresenta diversas condenações transitadas em julgado (págs. 65/66, 218/226), todavia, estas transitaram em julgado somente no ano de 2021, não podendo ser usado para reincidência, mas como certa a culpabilidade, nada impede aqui; à conduta social, observo que o Réu possui um grande histórico de cometimento de crimes, tendo respondido, inclusive, por roubo e latrocínio, de modo que restou demonstrado que o Réu faz uso dos crimes como seu meio de vida; à personalidade, igualmente não se dispõe de elementos capazes de traduzir a estrutura psíquica do Réu; aos motivos do crime, não havendo especificação quanto aos motivos que realmente o levou ao delito, a presunção é de que foi ele motivado pela perspectiva de lucro fácil, mas tal móvel não é alheio aos delitos contra o patrimônio em geral, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor do Réu; às circunstâncias do crime, respeitante estas, não há nada que refuja à normalidade dos delitos de furto; às consequências do crime foram de uma só ordem: prejuízo material, nesse sentido, contudo, observo que são consequências cuja projeção não escapam para além do fato típico, devendo ser considerados inerentes a este tipo de caso; e, finalmente, quanto ao comportamento da vítima, saliente-se que ela em nada contribuiu para a conduta delituosa; tampouco instigou o Réu a praticá-la. Deixo, assim, de considerar esta circunstância.

Assim, possuindo o uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a em 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e a multa pecuniária em 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

II - PENA PROVISÓRIA

Passo à análise das agravantes e das atenuantes e fixação das penas provisórias e, neste sentido, observo existente a atenuante da confissão, devendo a pena ser diminuída em 1/6. Contudo, como a pena não pode ir aquém da mínima, esta retorna ao patamar mínimo apenas.

III - PENA DEFINITIVA

Passo à análise das majorantes e minorantes e fixação da pena definitiva, observando que ausentes, portanto, permanecendo a pena como fixado em primeira fase.

DECIDO.

Por estes fundamentos e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da denúncia às páginas 108 a 111, para o fim de CONDENAR o réu, DANIEL LUIZ ROSA FREIRE, qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 155, caput, do Código Penal à pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e a multa pecuniária de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa referente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49 e seu § 1º, do Código Penal).

REGIME CARCERÁRIO:

Considerando a culpabilidade do Réu, conforme antes examinado nas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e § 3º, do artigo 33, do mesmo Diploma Penal, e à luz do artigo 110, da Lei 7.210/84, com a presença de maus-antecedentes, o

condenado cumprirá a pena privativa de liberdade ora imposta, inicialmente, em regime SEMI-ABERTO, mediante as condições estabelecidas no artigo 34 do Código Penal, pois "(...) pois, delitos desta espécie geram a intranquilidade de trabalhadores e famílias de grandes ou pequenas cidades" (Ap. 818.323. 9ª Cam., rel. Juiz Lourenço Filho, j. 15.9.93, v.u., roloflash 768/567).

Assim é em razão da prática reiterada de crimes.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Não se apresenta possível a substituição da restrição da liberdade imposta por quaisquer penas restritivas de direito, embora a quantidade da pena, porque o Réu possui circunstância desfavorável, antecedentes (inciso III, art. 44, do Código Penal).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Também impossível o benefício, pois, embora a pena imposta permita, não permite a circunstância mencionada (art. 77, inciso II, do CP) do condenado.

RECURSO EM LIBERDADE:

Considerando que o Réu respondeu a todo o processo livre por este, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República) e comunique-se ao TRE.

Deixo de condenar o Réu em custas processuais, conforme alínea "a", do parágrafo 9º, do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.608, de 29 de dezembro de 2003, porque assistido por advogado nomeado pelo convênio DPE/OAB.

P.R.I.

Guaratinguetá, 23 de novembro de 2022.